Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
6ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 5º andar - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 3039-9081 - Email: frcaxsul6vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5029410-89.2024.8.21.0010/RS

AUTOR: JULIANA IRACEMA MILAN
RÉU: CIRCULO OPERARIO CAXIENSE

SENTENÇA

Vistos, etc.

JULIANA IRACEMA MILAN ajuizou ***ação de ressarcimento de valores, indenização por danos morais e materiais*** em face de CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE, narrando que, em 11/12/2022, sofreu um acidente e foi encaminhada para o Hospital do Círculo, onde foi avaliada pelo ortopedista de sobreaviso, Dr. Alexandre Schio Fay, que apurou a necessidade de cirurgia para realinhamento dos ossos, com colocação de placa para fixação, procedimento realizado em 14/12/2022. Referiu que, nos dias que se seguiram, passou a sofreu com dores no cotovelo e nos dedos, além de edema importante na mão, tendo realizado novos exames, que só foram analisados pelo Dr. Alexandre em 16/01/2023, após muita insistência, o qual apurou o deslocamento do fragmento ósseo e indicou reabordar para melhorar o posicionamento. Disse que, no dia seguinte, realizou consulta particular o Dr. Leonardo Nascimento, médico ortopedista da sua confiança, que concluiu pela necessidade de nova intervenção, com outro modelo de placa e fixação. Referiu que o Dr. Alexandre explicou-lhe que o Plano de Saúde réu dispõe de dois tipos de placas: a que foi colocada no procedimento cirúrgico do dia 14/12/2022 e outra, maior, que precisa ser retirada posteriormente. Afirmou que, em 22/02/2023, se submeteu a nova cirurgia no Hospital do Círculo, executada pelo Dr. Leonardo Nascimento, que fixou nova placa com parafusos, fios, pinos de Kirschner e enxerto ósseo, o que culminou em despesas extraordinárias com honorários e materiais cirúrgicos. Dissertou sobre os danos morais experimentados. Requereu a procedência da demanda, com a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais (R$ 15.317,17) e morais (R$ 15.000,00) sofridos. Carreou documentos e pediu a gratuidade judiciária (evento 1, INIC1).

Foi concedida a gratuidade judiciária (evento 3, DESPADEC1).

Remetidos os autos ao CEJUSC, foi realizada sessão de mediação, mas as partes não celebraram acordo (evento 14, TERMOAUD1).

Citado, o réu ofereceu contestação (evento 20, CONT1), arguindo a inépcia da inicial pela ausência de documentos indispensáveis, além da prescrição ânua para o reembolso de despesas médico-hospitalares. No mérito, alegou ter fornecido a ambos os médios especialistas os materiais por eles requisitados, que foram similares, não lhe podendo ser imputada a prática de qualquer conduta ilícita. Sustentou que o hospital não tem ingerência sobre a conduta médica. Disse não ser devida indenização por danos materiais, sob o argumento de que, além de não ter ocorrido falha na prestação do serviço, a autora busca o valor de R$ 15.317,17, mas as notas e recibos juntados com a inicial somam apenas R$ 5.766,37. Defendeu a ausência dos requisitos legais para a configuração do dever de indenizar por danos morais. Postulou a extinção ou a improcedência do feito. Carreou documentos.

Houve réplica (evento 25, RÉPLICA1).

As preliminares foram afastadas (evento 28, DESPADEC1).

Realizada audiência, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes (evento 55, TERMOAUD1).

Declarada encerrada a instrução, foram apresentadas razões finais (evento 61, ALEGAÇÕES1 e evento 62, MEMORIAIS1), e os autos vieram conclusos para sentença.

Relatei.

Decido.

Trata-se de ação indenizatória por suposta falha na prestação de serviços pela operadora requerida, que teria disponibilizado material inadequado para a realização de cirurgia, o que teria resultado na necessidade de novo procedimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

Na audiência de instrução, o Dr. Leonardo do Nascimento esclareceu que a autora o procurou após ter sido submetida a um procedimento cirúrgico de urgência no Hospital do Círculo, para correção de fratura no rádio (osso do punho); que ela chegou ao consultório com deformidade considerável, perda funcional quase que absoluta da mão e dos dedos, além de muita dor e edema no punho; que a fratura estava totalmente desalinhada, mesmo já tendo ocorrido uma cirurgia; **que o primeiro raio-x demonstrava um alinhamento satisfatório, ou seja, o médico que fez o procedimento conseguiu realizar o alinhamento, mas os exames seguintes demonstraram uma deformidade cada vez pior, em razão**

do instrumental cirúrgico colocado, que não conseguiu manter o alinhamento depois de alguns dias, e a fratura desabou; que o material utilizado não foi o ideal; que deveria ter sido utilizada uma placa com maior cobertura e contato com o osso, para garantir maior estabilidade; que a autora não conseguiu recuperar 100% da sua mobilidade, porque sofreu fratura grave e, depois, complicação grave, que precisou ser corrigida; que para essa cirurgia se utiliza *placa volar de dupla coluna com sistema de fixação distal;* que existem diferentes placas, com dimensões e fixações variadas; que existe um direcionamento dos planos de saúde para o uso de determinados tipos de materiais, com menor custo; **que o material utilizado não era ruim**, **mas não era o indicado para o caso** da autora.

O Dr. Alexandre Schio Fay disse que atendeu a autora no plantão do Hospital do Círculo, imobilizou a fratura no pulso e realizou o procedimento cirúrgico alguns dias depois; que **solicitou o material cirúrgico padrão fornecido pelo hospital, que supria a necessidade do procedimento;** que, posteriormente, foi verificado um desvio, uma perda de alinhamento da fratura, o que **não é comum, mas pode acontecer, dependendo das características da fratura;** que a paciente procurou um médico que já havia lhe acompanhado em outras oportunidades para realizar nova intervenção; que **na segunda cirurgia poderia ser utilizada a mesma placa da primeira, aplicando mais parafusos e fios de Kirschner;** que as placas têm tamanhos e larguras diferentes; que poderia ter sido utilizada uma placa com largura maior, mas se fosse diferente da disponibilizada pelo hospital, teria que ser solicitada ao plano de saúde, o qual submeteria o pedido a uma auditoria, que avaliaria a necessidade.

Vejamos o rol de materiais solicitados pelo Dr. Alexandre Fay ao réu para realização da primeira cirurgia (evento 20, PRONT2):

Nome do Paciente: JULIANA IRACEMA MILAN
Médico: ALEXANDRE FAY
Procedimento: FRTURA DE PUNHO
Emitido por: TAUANE
Urgência: SIM

Fornecedor	Descrição do Produto	Qtde.	Custo	
			Valor Unitário	Valor Total
PORTOMED	PLACA VOLAR TITANIO TRAUMEDICA	1	3.800,00	3.800,00
PORTOMED	PARAFUSO DE BLOQUEIO 2,5 ROSCA PARCIAL	1	-	-
PORTOMED	PARAFUSO DE BLOQUEIO 2,5 ROSCA TOTAL	1	-	-
PORTOMED	PINO DE BLOQUEIO 2,0	1	-	-
PORTOMED	PARAF CORTICAL DE BLOQUEIO ROSCA PARCIAL 3.5	1	-	
PORTOMED	PARAFUSO DE BLOQUEIO 3.5	1	-	

E o rol dos materiais requisitados pelo Dr. Leonardo Nascimento, que foram utilizados no segundo procedimento (evento 20, PRONT3):

Nome do Paciente: JULIANA IRACEMA MILAN — Código / Matricul
Médico: LEONARDO NASCIMENTO GUIA TISS: 8713558 — Data / Hora da C
Procedimento: FRATURA DE PUNHO — Lateralidade: PI
Emitido por: TAUANE — Data da emissão

Fornecedor	Descrição do Produto	Qtde.	Custo	
			Valor Unitário	Valor Total
PORTOMED	PLACA VOLAR TITANIO ~~TRAUMEDICA~~ IOL	1	4.500,00	4.500,00
PORTOMED	PARAFUSO DE BLOQUEIO 2,5 ROSCA PARCIAL	1	-	-
PORTOMED	PARAFUSO DE BLOQUEIO 2,5 ROSCA TOTAL	1	-	-
PORTOMED	PINO DE BLOQUEIO 2,0	1	-	-
PORTOMED	PARAF CORTICAL DE BLOQUEIO ROSCA PARCIAL 3.5	1	-	-
PORTOMED	PARAFUSO DE BLOQUEIO 3.5	1	-	-
				-
VIDAMED	ENXERTO OSSEO	1	325,00	325,00
TOTAL GERAL				R$ 4.825,00

Autorização do Convênio: ( ) Autorizado ( ) Negado
Responsável:

Veja-se que as únicas diferença entre os materiais utilizados em cada procedimento foram o enxerto ósseo e **a marca da placa volar de titânio**. O Dr. Alexandre Fay solicitou "PLACA VOLAR TITÂNIO TRAUMÉDICA", enquanto o Dr. Leonardo Nascimento requereu "PLACA VOLAR TITÂNIO IOL".

Embora as testemunhas tenham afirmado que as dimensões das placas variam de acordo com a fornecedora, não há nos autos informações acerca das efetivas diferenças entre as placas utilizadas na primeira e na segunda cirurgia (Traumédica e IOL), tampouco informações de que, no caso da autora, apenas a placa da marca IOL serviria a estabilizar a fratura, por conta de alguma particularidade (que não veio a ser esclarecida).

Além disso, e principalmente, não há provas de que o Dr. Alexandre Fay, médico responsável pelo primeiro procedimento, tenha solicitado ao requerido o fornecimento de material cirúrgico específico, que teria sido negado pelo demandado.

Veja-se, portanto, que seria inócua a realização da perícia médica postulada pela autora (evento 32, PET1), uma vez que sua pretensão indenizatória está fundamentada na alegação de que "*o réu não ofertou o material necessário para o procedimento cirúrgico",* fato cuja ocorrência não dependia de perícia médica.

Portanto, entendo que não restou configurado o defeito do serviço prestado pelo hospital réu.

Além disso, também não está configurado o nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados pela autora, visto que, de acordo com a prova oral, a perda da redução da fratura é uma complicação que pode ocorrer independentemente do material utilizado, especialmente em fraturas complexas, como é o caso dessa que ocorreu com a autora. Isso significa que, mesmo que o réu tivesse disponibilizado material diverso do aplicado na primeira cirurgia, ainda assim poderia ter ocorrido o deslocamento dos fragmentos ósseos, em razão das peculiaridades da fratura sofrida pela demandante.

Portanto, não há como estabelecer um nexo causal direto entre a disponibilização do material utilizado na primeira cirurgia, que estavam de acordo com a solicitação do médico assistente, e os danos alegados pela autora.

Quanto às despesas demonstradas nos documentos 19 e 20 da inicial, são referentes a compras de remédios, e a necessidade de a autora fazer uso desses medicamentos poderiam ter relação com a própria fratura e com as consequências de um primeiro procedimento cirúrgico sem sucesso, não havendo prova alguma de que eles se fizeram necessários em razão de alguma conduta que possa ser atribuída à requerida.

O mesmo se diga quanto aos honorários pagos ao segundo cirurgião (evento 1, OUT21), que foi escolhido e contratado de forma particular pela autora, de modo que não podem obrigar o requerido, que dispõe de médicos traumatologistas/cirurgiões em seu quadro que poderiam ter realizado o procedimento cirúrgico que se fez necessário à autora, uma vez fracassada a primeira intervenção.

Diante das considerações acima, conclui-se que não estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do réu pelos danos alegados pela autora, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo que se falar em indenização.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a presente demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas do processo e de honorários ao procurador da operadora requerida, arbitrados em 10% do valor da causa (atualizado pelo IPCA desde o ajuizamento), de acordo com o §2º do art. 85 do CPC, consideradas a importância e a natureza da causa, sua mediana complexidade, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do feito.

Fica suspensa a exigibilidade dos ônus impostos à autora, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Agendada publicação e intimação por certificação eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA FEDRIZZI RIZZON, Juíza de Direito**, em 29/10/2025, às 17:15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10093766277v35** e o código CRC **deda9901**.